

1511078-02.2019.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2200790/2019 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 3699946 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

197/18/326 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2200790 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1511078-02.2019.8.26.0114 controle:2019/001035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2200790/2019 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 3699946 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

197/18/326 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2200790 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

197/18/326 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2200790 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

197/18/326 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2200790 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

197/18/326 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID APARECIDO NASCIMBEN

Vítima:

JUSTIÇA PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" e Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD e Art. 29 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Aos 23 de maio de 2022, às 13 horas e 30 minutos, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Abelardo de Azevedo Silveira, comigo Escrevente ao final nomeado(a), teve início a audiência de instrução,

interrogatório, debates e julgamento, nos autos nº 2019/001035, em que a Justiça Pública move ao réu DAVID APARECIDO NASCIMBEN . Apregoadas as partes compareceu a Dra. Marcela Scanavini Bianchini, DD. Promotora de Justiça, presente o acusado, presente seu defensor Dr. Thiago Soares Piccolotto, Defensor Público. Esta audiência foi realizada, excepcionalmente, por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme o Provimento CSM nº 2.651/21 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: Considerando o decidido recentemente pelo STJ, no HC nº 397.382/SC, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determino que o réu seja interrogado ao final da instrução, para evitar futura arguição de nulidade. Nesta oportunidade foi o acusado interrogado, ouvido separadamente pelo sistema videoconferência, observando sempre a incomunicabilidade dos declarantes/depoentes, conforme segue. Na sequência foram gravados os depoimentos, através de gravação no Software Microsoft Teams, podendo ser acessado pela importação no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020, tendo as partes desistido da inquirição das testemunhas Fabio Pereira Braghetto e Roberto Paulo de Oliveira, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito. Encerrada a instrução e aberto os debates, foi dada a palavra a DD. Representante do Ministério Público, bem como ao DD. Defensor, que se manifestaram oralmente, conforme gravação anexa. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi prolatada, também oralmente, sentença de absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em seguida, consultadas as partes, por estas foi dito que não desejam recorrer. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: "Tendo em vista a renúncia recursal apresentada pelas partes, dou por transitada em julgado nesta data a sentença por mim proferida. Se houver bens apreendidos, certifique a Serventia e dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto à destinação. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Saem os presentes intimados" No mais, certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, o presente é assinado, nos termos do artigo 5º, §1º, inciso I e artigo 6º da Resolução nº 551/2001 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve, por parte de todos, a leitura na íntegra dos atos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, CLNS, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA